



Sammanträdesdatum
2024-10-29

Plats och tid	Fullmäktigesalen, klockan 13:00 – 15.45 (paus 13.56 tom 14.03)
Paragrafer	§ 69-82
Beslutande ledamöter	Glenn Blom (S), 1:e vice ordförande Jan-Olof Nylander (M) – Jäv § 77 Elve Öhrvall (S) Maria Vikström-Nordmark (SD) – Jäv § 77 Maria Prellwitz (S) Sead Maglic (SJVP), Ordförande
Tjänstgörande ersättare	Harry Hannu (S) Peter Öqvist (BA) Bo Engström (V) Håkan Berg (S) § 77 Leif Ekervhén (S) § 77
Närvarande ersättare	Håkan Berg (S) ej § 77 Leif Ekervhén (S) ej § 77 Mona Holmström (S) Niclas Sjöo (SJVP)
Övriga närvarande	Kommunrevisorerna, kl. 13 tom 14. Lars Wiklund, miljö- och byggchef; Malin Svensson, processledare/handläggare; Lilian Jansson, alkoholhandläggare; Stig Johansson, miljöinspektör; Maria Fabriani, nämndsekreterare

Protokollet är digitalt signerat av

Sead Maglic (SJVP), ordförande

Maria Prellwitz (S), justerare

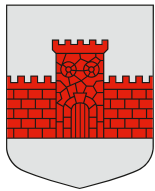
Maria Fabriani, sekreterare



Miljö- och Byggnämnden

Ärendelista

§ 69	Dagordning fastställs.....	3
§ 70	Information.....	4
§ 71	MB 2024-657 Årlig grundläggande granskning 2023 - Miljö- och byggnämnden	5
§ 72	MB 2023-574 Månadsrapport oktober, miljö- och byggnämnden	6
§ 73	MB 2024-266 Kontorsrapport oktober	7
§ 74	MB 2024-1649 Sammanträdesplan 2025 för miljö- och byggnämnden	8
§ 75	MB 2024-1643 Reglemente Miljö- och byggnämnden	10
§ 76	MB 2024-1385 Anmälan om processförändring Svedjans avloppsreningsverk	12
§ 77	MB 2019-1690 Brändkläppen avfallsanläggning - föreläggande att påbörja sluttäckning av deponiområde B2.....	15
§ 78	MB 2024-15 Havsträsk 1:21 Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig avloppsanordning Storklinten.....	19
§ 79	MB 2024-1169 Pizzeria Take Off - erinran serveringstillstånd	22
§ 80	Meddelanden och beslut för kännedom till miljö- och byggnämnden.....	24
§ 81	Förteckning med delegerade beslut, miljö- och byggnämnden 2024.....	25
§ 82	Övriga frågor	26



Miljö- och Byggnämnden

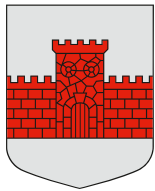
§ 69 Dagordning fastställs

Miljö- och Byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden fastställer dagordningen med föreslagen förändring.

Nytt ärende anmäls:

§ 72 MB 2023-574 Månadsrapport oktober, miljö- och byggnämnden



Miljö- och Byggnämnden

§ 70 Information

Miljö- och Byggnämndens beslut

Förutom information om dagens ärende har nämnden fått ta del av följande information:

- Pilen 6 - Malin Svensson



Miljö- och Byggnämnden

§ 71 MB 2024-657 Årlig grundläggande granskning 2023 - Miljö- och byggnämnden

Miljö- och Byggnämndens beslut

Revisionsrapporten läggs med godkännande till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Kommunens revisorer har genomfört en årlig granskning av nämndens ansvarsutövande för 2023.

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag till uttalande i revisionsberättelse.

Revisionens syfte är att granska om miljö- och byggnämndens förvaltning skett på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll?

Revisorernas sammanfattade bedömning är att:

- Nämnden i allt väsentligt säkerställt att dess förvaltning utförts på ett ändamålsenligt sätt.
- Nämnden i allt väsentligt säkerställt att dess förvaltning på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
- Nämnden i allt väsentligt säkerställt att den interna kontrollen inom granskade områden har varit tillräcklig.

Miljö och byggnämnden har tagit del av rapporten och utifrån revisorernas bedömning finns inte något att tillägga.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2024-10-15

Revisionsrapport: Grundläggande granskning Miljö- och byggnämnden revisionsår 2023

För kännedom

Kommunrevisorerna



Miljö- och Byggnämnden

§ 72 MB 2023-574 Månadsrapport oktober, miljö- och byggnämnden

Miljö- och Byggnämndens beslut

Ekonomisk månadsrapport för oktober läggs med godkännande till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Ekonomisk uppföljning för perioden jan-oktober 2024

Miljö- och byggnämnden prognostiserar ett totalt överskott på +5,1 mkr, vilket är en ökning med 1,1 mkr sedan föregående prognostillfälle. Det förklaras av ökade intäkter för bygglov samt att vakanta tjänster inte kunnat tillsättas. Det största överskottet är på intäktssidan och då främst på bygglov, totalt överskott från intäkter prognostiseras till +3,3 mkr. Orsaken är främst Stegras etablering. Beroende på etableringstakten skulle intäkterna kunna bli högre under kvarvarande månader.

På personalsidan prognostiseras ett överskott på +1,3 mkr. Detta beror på att en tjänst är vakant hela året på grund av föräldraledighet, en annan tjänst är vakant året ut samt att en pensionsavgång från halvårsskiftet inte tillsatts.

Utfall för perioden

Miljö- och byggnämndens utfall för perioden är ett totalt överskott på +6 mkr jämfört med budget per oktober. Det beror dels på intäkter som är förhållandevis höga under stora delar av året, främst på miljötillsyn och bygglov. Föräldraledigheter och vakanser har inte kunnat ersättas vilket skapat ett överskott på personalkostnader.



Miljö- och Byggnämnden

§ 73 MB 2024-266 Kontorsrapport oktober

Miljö- och Byggnämndens beslut

Kontorsrapport läggs med godkännande till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Miljö- och byggenheten upprättar inför vissa nämndssammanträden en kontorsrapport. Rapporten ger en översikt av aktuella ärenden och nyheter inom nämndens ansvarsområden.

Miljö- och byggkontoret har inga avvikelser att rapportera.

Miljö- och byggenheten upprättar inför vissa nämndssammanträden en kontorsrapport. Rapporten ger en översikt av aktuella ärenden och nyheter inom nämndens ansvarsområden.

Miljö- och byggkontoret har inga avvikelser att rapportera.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2024-10-18

Kontorsrapport oktober



Miljö- och Byggnämnden

§ 74 MB 2024-1649 Sammanträdesplan 2025 för miljö- och byggnämnden

Miljö- och Byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden fastställer sammanträdesdagar för 2025 enligt beredningens förslag.

Beskrivning av ärendet

Miljö- och byggnämnden bestämmer tid och plats för sina sammanträden.

Tisdagar kl 13.00	Fasta ärenden
2025-02-04 (eventuell heldag, med start kl 8.30)	* Utbildning på förmiddagen * Verksamhetsberättelse 2024 * Uppföljning av tillsynsplaner 2024 * Behovsutredning och tillsynsplan miljö- och hälsoskydd 2025 * Behovsutredning och plan för livsmedelskontroll 2025 * Tillsynsplan för plan- och bygglagens verksamhetsområde 2025
2025-03-04	* Ev utbildning inom ett eller flera områden inom nämndens område
2025-04-22	* Budgetförutsättningar 2026-2028 * Kontrollplan badvattenkvalitén 2025
2025-06-10 (eventuell heldag med start kl 8.30)	* Studiebesök på förmiddagen * Miljöstipendium 2025 (ev. utgår efter beslut i KF) * Delårsredovisning; Tillsyn miljöbalken och livsmedelskontrollen april
2025-09-02	* Delårsredovisning; Tillsyn miljöbalken och livsmedelskontrollen aug * Verksamhetsberättelse/delårsrapport per augusti * Särskilda uppföljningar från strategisk plan 2025-2027 – Uppföljning av nämndens tillsyn av livsmedelskontrollen med anledning av förändrad



Miljö- och Byggnämnden

	lagstiftning samt pågående samhällsomställning. Redovisas i KF i november.
2025-10-28	* Verksamhetsplan 2026-2028 * Ev. justering av taxor * Sammanträdesplan 2026
2025-12-02	* Överläggningar med kommunens revisorer * Indexreglering timavgift miljö och livsmedel

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2024-10-18



Miljö- och Byggnämnden

§ 75 MB 2024-1643 Reglemente Miljö- och byggnämnden

Miljö- och Byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden överlämnar förslaget till ändring miljö- och byggnämndens ansvarsområden till kommunstyrelsen för fortsatt beredning.

Beskrivning av ärendet

I samband med arbetet med process- och informationskartläggning och utarbetning av nya informationshanteringsplaner för samtliga nämnder har några frågor gällande nämndernas ansvarsområden aktualiserats.

Vissa ärendetyper som idag ligger inom miljö- och byggnämndens ansvarsområden hanteras i praktiken av enheten Fysisk planering. Det handlar om följande ärendetyper:

- Detaljplaner som handläggs med standardförfarande
- Ärenden om områdes-, ort- och vägnamn samt adresser
- Ärenden enligt lag (2006:378) om lägenhetsregister

Kompetensen och resurserna för de aktuella ärendetyperna finns redan idag på enheten fysisk planering. Enheten fysisk planering handlägger i övrigt kommunstyrelsens ärenden och ansvarar för mark-, plan- och exploateringsärenden samt kommunövergripande miljöfrågor. Enheten fysisk planering företräder även kommunen i egenskap av markägare i samband med miljötillsyn.

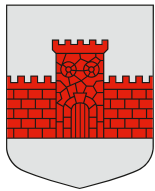
Det finns ett behov av större tydlighet i förvaltningsorganisation, eftersom varje nämnd är en egen myndighet vars ansvar, ärenden och informationsbestånd tydligt ska kunna urskiljas. Förvaltningen och ansvariga chefer i de aktuella verksamheterna föreslår därför att ansvaret för aktuella ärendetyper flyttas till kommunstyrelsen genom ändring i nämndernas reglementen.

Enheten fysisk planering har konsulterats i ärendet och ställer sig bakom förslaget.

I samband med översynen föreslås även att texten att miljö- och byggnämnden har myndighets- och expertuppgifter inom miljö-, hälso- och byggområdena ersätts med texten att nämnden har myndighetsuppgifter inom de nämnda områdena.

Nämnden föreslår reglementet kompletteras med två speciallagstiftningar där miljö- och byggnämnden fullgör kommunens uppgifter:

- lag om sprängämnesprekursorer (2014:799), samt



Miljö- och Byggnämnden

- lag (2005:1248) om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2024-10-14

Förslag till nytt reglemente för miljö- och byggnämnden

För beslut

Kommunfullmäktige



Miljö- och Byggnämnden

§ 76 MB 2024-1385 Anmälan om processförändring Svedjans avloppsreningsverk

Miljö- och Byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden godtar Samhällsbyggnadsnämnden i Bodens kommun, 212000-2767, anmälan om processförändringar vid Svedjans avloppsreningsverk på fastigheten Bodsvedjan 1:14.

Upplysning

Gällande tillstånd för verksamheten och meddelade utsläppsvillkor ska följas under bygg- och driftsättningsfasen samt vid drift efter genomförda processförändringar.

Miljö- och byggnämnden vill påtala vikten av information till närboende och andra intressenter/berörda i närområdet.

Överklagan

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Norrbottens län. Överklagan ska vara inlämnad till Miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag ni tagit del av beslutet. Uppge personnummer och era kontaktuppgifter (postadress och telefonnummer), vilket beslut som överklagas, hur ni vill att beslutet ska ändras och varför. Skicka din överklagan till nämnden via e-post till mob@boden.se eller med post till Bodens kommun, Miljö- och byggnämnden, 961 86 Boden.

Beskrivning av ärendet

Skäl för beslut

Lagrum

Beslutet är taget med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken.

Yttranden

Anmälan och dess bilagor har sänt över till Länsstyrelsen i Norrbottens län för yttrande. Något svar från Länsstyrelsen har inte inkommit.

Under arbetet med de planerade processförändringarna har dialogmöten och skett mellan VAA, Länsstyrelsen och miljö- och byggenheten under 2023-2024. Samråd kring planerade förändringar har skett under 2023 under vilket både miljö- och byggnämnden och Länsstyrelsen har bedömt att den planerade förändringen går att hantera som en anmälan om ändring av tillståndsgiven verksamhet.



Miljö- och Byggnämnden

Bedömning

Miljö- och byggenhetens bedömning är att de anmälda processförändringarna ryms inom gällande tillstånd och meddelade villkor. Enheten anser därför att anmälan kan godtas.

Under byggfasen kan störningar till omgivningen förekomma, främst i form av buller och byggtrafik. Med anledning av närheten till bostadsområde och andra närliggande anläggningsarbeten vid Bodsvedjan, anser miljö- och byggenheten att information till närboende och andra berörda är viktigt för att skapa förståelse för att störningarna är tillfälliga och begränsade till byggfasen. Enheten lämnar därför som upplysning att det är viktigt med information till berörda.

Bakgrund

Samhällsbyggnadsnämnden/avdelningen för vatten, avlopp och avfall inkom den 6 september 2024 med en anmälan om processförändringar vid Svedjas avloppsreningsverk. Av anmälan framgår att avloppsreningsverket behöver öka sin kapacitet för att klara av en ökande befolkningen och samtidigt förbättra sina processer för att kunna uppfylla framtida skärpta utsläppskrav. I dagsläget har avloppsreningsverket Svedjan en tillståndsgiven kapacitet på 30 000 personekvivalenter (p.e.), men belastas med endast 16 000–20 000 p.e. Utredningar har visat att det är processmässiga begränsningar i Svedjans avloppsreningsverk som är orsaken till att tillståndsgiven kapacitet inte nås.

Planerade processförändringar omfattar ny förbehandling och ny biologisk rening. Av anmälan framgår att processförändringen sker inom ramen för befintligt tillstånd med en kapacitet för en belastning på 30 000 p.e. och gällande utsläppsvillkor. Planerade förändringar möjliggör och tar även höjd för en eventuell framtida kapacitetsökning, utöver nuvarande tillstånd.

Enligt anmälan består planerad åtgärd av ny intagsdel med pumpning och renshantering; ny förbehandling med fyra sedimentationsbassänger i parallella linjer samt nytt biologiskt reningssteg av typen MBBR (luftade bassänger med rörligt bärarmaterial). Alla planerade processdelar och byggnader anläggs inom detaljplanlagt område avsett för avloppsreningsverk (25-P1980-72). Tillkommande processlösningar görs samlat i ny intilliggande byggnad utan betydande påverkan på befintlig reningsfunktion under bygg- och driftsättningsfasen.

Av anmälan bedöms det att processförändringen är förenligt med miljöbalkens syfte och mål. Den bedöms inte leda till några noterbara negativa miljöeffekter och i stället ge en mer effektiv reningskapacitet av samhällets avloppsvatten. Vad gäller utsläpp till vatten bedöms det i anmälan att kortvariga störningar kan förekomma men att dessa kan hanteras planerat



Miljö- och Byggnämnden

och inom gällande villkor. Störningar i form av utsläpp till luft och ökad buller kommer att uppstå under byggfasen, men inte under driftfasen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2024-10-18

MB-2024-1385_Anmälan_2024-09-06

MB-2024-1385_Bilaga 9 Anmälan Svedjan_2024-09-06

MB-2024-1385_Bilaga 9_1 Layout situationsplan_2024-09-06

MB-2024-1385_Bilaga 9_2 Layout process_2024-09-06

MB-2024-1385_Bilaga 9_3 Tillrinningsområde Svedjan_2024-09-06

MB-2024-1385_Bilaga 9_4 Förstudie 2024 Sweco_2024-09-06

MB-2023-781_Yttrande med synpunkter

För kännedom

Samhällsbyggnadsnämnden i Bodens kommun, kansli@boden.se (med delgivningskvitto), ert dnr SBN 2024-597

Bodens kommun/Avdelningen Vatten, avlopp och avfall vaa@boden.se

Nils Hansson, nils.hansson@boden.se

Patrik Fahlén, patrik.fahlen@boden.se



Miljö- och Byggnämnden

§ 77 MB 2019-1690 Brändkläppen avfallsanläggning - föreläggande att påbörja sluttäckning av deponiområde B2

Miljö- och Byggnämndens beslut

Restproduktbearbetning i Boden AB, 556541-2797, föreläggs om att påbörja sluttäckning av deponiområde B2 på fastigheten Svartbjörssbyn 2:53. För sluttäckningen ska följande försiktighetsmått/åtgärder vidtas:

1. Sluttäckningen ska konstrueras så att mängden lakvatten som passerar genom täckningen inte överskrider eller kan antas komma att överskrida 5 l/m², år.
2. Gasdränering ska anläggas i sluttäckningens terrassering.
3. Material/avfall som nyttjas under sluttäckningens tätskikt ska uppfylla kriterier för deponering på deponi för icke-farligt avfall. TOC-halten får uppgå till maximalt 10%. Materialet/avfallet får inte utgöras av farligt avfall.
4. Material/avfall ovanför sluttäckningens tätskikt får utgöras av massor som uppfyller Naturvårdsverkets generella riktvärden för MKM (mindre känslig markanvändning) om det kan säkerställas att nyttjandet inte påverkar vattenmiljön och mottagande recipient negativt. Bedömning av påverkan på vattenmiljön ska även omfatta ett långtidsperspektiv.
5. Val av konstruktion och material till tätskiktet ska redovisas till miljö- och byggnämnden senast 2025-05-31. Redovisningen ska inkludera beräkningar som visar att infiltrationskravet på maximalt 5 l/m², år uppfylls för vald konstruktion.
6. Stabilitetsberäkningar, inklusive bedömning av genomförda beräkningar, för deponin ska redovisas till miljö- och byggnämnden senast 2025-05-31. Beräkningarna ska utföras för vald sluttäckningskonstruktion och även ta hänsyn till laster ovanpå sluttäckningskonstruktionen.
7. Kontroll- och kvalitetsplan för miljö- och kvalitetssäkring för arbetet med sluttäckningskonstruktionen ska redovisas till miljö- och byggnämnden senast 2 månader innan sluttäckningsarbetet påbörjas.

Överklagan

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Norrbottens län. Överklagan ska vara inlämnad till Miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag ni tagit del av beslutet. Uppge personnummer och era kontaktuppgifter (postadress och telefonnummer), vilket beslut som överklagas, hur ni vill att beslutet ska ändras och varför. Skicka din överklagan till nämnden via e-post



Miljö- och Byggnämnden

till mob@boden.se eller med post till Bodens kommun, Miljö- och byggnämnden, 961 86 Boden.

Jäv

Maria Vikström Nordmark (SD) och Jan Olof Nylander (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet

Skäl för beslut

Lagrum

Beslutet är taget med stöd av 26 kap 9, 21 §§ miljöbalken och med hänvisning till 31-33 §§ förordning (2001:512) om deponering av avfall.

Yttranden

Den reviderad anmälan om sluttäckning har diskuterats med REBAB i samband med tillsynsbesök 3 oktober 2024. Vid mötet informerades REBAB om de delar som behöver utredas ytterligare.

Bedömning

Miljö- och byggenheten bedömer att sluttäckning av deponi i område B2 kan påbörjas. Enheten instämmer med REBAB att deponiområdet ska sluttäckas som en deponi för farligt avfall, trots att det bara är en del av området där farligt avfall har deponerats. Kravet för sluttäckning av farligt avfall deponier är en maximal infiltration på 5 l/m², år, vilket är strängare än för deponier för icke-farligt avfall, där kravet är maximalt 50 l/m², år. Även om alla detaljer för sluttäckningskonstruktionen inte är klarlagda, bedömer miljö- och byggenheten att åtminstone terrassering/avjämning av området kan utföras under tiden arbete med utformning av övriga skikt sker.

Enligt anmälan framgår det att ett passivt system för gasdränering anläggas i terrasseringen. Gasdräneringsledningarna placering och uppsamlingspunkter av deponigas framgår inte av relationsritningen. Av anmälan framgår att det i dagsläget inte sker någon uppsamling av deponigas från område B2 och att det inte heller förväntas produceras några större mängder gas i deponin.

Miljö- och byggenheten anser att det är viktigt att ha system för dränering av deponigas, även om den förväntade volymen som produceras är låg.

Deponigas kan bildas under lång tid till följd av nedbrytning av organiskt material och för att det inte ska ansamlas i deponin under tätskiktet behövs system för att dränera bort gasen.

Vad gäller massor/material under sluttäckningens tätskikt är det vanligt att ställa samma krav på konstruktionsmassornas egenskaper som gäller för det avfall som deponerats i deponin. Detta framgår även av villkor 7 i tillståndet för verksamheten samt att materialet inte får vara klassat som farligt avfall.



Miljö- och Byggnämnden

För att massorna/materialet inte ska brytas ner med tid och ge upphov till deponigas ska inte innehållet av organiskt material överstiga 10% TOC.

För material/avfall ovanför sluttäckningens tätskikt är praxis att de får utgöras av massor som uppfyller Naturvårdsverkets generella riktvärden för MKM (mindre känslig markanvändning). Dock anser miljö- och byggenheten att det även behöver säkerställas att nyttjandet inte påverkar vattenmiljön och mottagande recipient negativt. Vatten som avrinner ovanför tätskiktet bör i ett långtidsperspektiv kunna avledas till omgivningen utan rening. Recipient för Brändkläppen är vattenförekomsten Lörbäcken, ett vattendrag som belastas av flera verksamheter och har vissa kritiska parametrar som kan riskera dess status. Miljö- och byggenheten anser därför att massor som nyttjas ovan tätskiktet kan utgöras av massor som uppfyller MKM, men under förutsättning att de inte påverkar vattenmiljön negativt. Bedömning av påverkan på vattenmiljön ska även omfatta ett långtidsperspektiv.

Av anmälan om sluttäckning framgår alternativa lösningar för uppbyggnad av sluttäckningens tätskikt, plastgeomembran eller ask-slamblandningar (bioaska blandat med grönlutslam). Miljö- och byggenheten anser att REBAB behöver bestämma sig vilken utformning tätskiktet ska ha eftersom det får konsekvenser för bland annat utformning av efterföljande skikt och sluttäckningens sluthöjd. Tätskiktet har en viktig funktion i sluttäckningen då det är det skiktet som i huvudsak ska säkerställa sluttäckningens konstruktionens genomsläpplighet. Miljö- och byggenheten anser därför att det för valt materialval för tätskiktet även ska redovisas beräkningar som visar att infiltrationskravet på maximalt 5 l/m², år uppfylls för vald konstruktion.

Stabilitetsberäkningar har bifogats anmälan om sluttäckning. Dock saknas en tydlig förklaring av resultatet och bedömning av genomförda beräkningar. Miljö- och byggenheten anser även att stabilitetsberäkningarna/utredningen behöver ta hänsyn till vald utformning av sluttäckningskonstruktionen och att val av tätskikt (plastgeomembran eller ask-slamblandningar) kan medföra olika typer av laster i och med att de byggs upp på olika sätt. Dessutom behöver hänsyn tas till laster till följd av eventuell kommande verksamhet ovanpå färdig sluttäckningskonstruktion.

Bakgrund

Miljö- och byggnämnden förelade i beslut 2019-03-12 § 19 dåvarande Tekniska förvaltningen/Bodens kommun att anmäla sluttäckning av deponi för farligt avfall i område B2. Av beslutet framgick ett antal punkter med vad anmälan åtminstone skulle omfatta. Anmälan om sluttäckning lämnades in 2019-10-31. Miljö- och byggnämnden sände över anmälan för yttrande till Länsstyrelsen i Norrbottens län och SGI. Med anledning av synpunkter från



Miljö- och Byggnämnden

SGI förelades dåvarande Tekniska förvaltningen om att komplettera anmälan i beslut dat. 2020-01-17. Komplettering lämnades in 2020-02-20.

I beslut dat. 2021-12-07 förelade nämnden dåvarande verksamhetsutövare Bodens kommun/VAA-avdelningen att återigen komplettera anmälan om sluttäckning, denna gång till senast 2022-04-30. Det föreläggandet avsåg att revidera/komplettera anmälan så att den omfattade sluttäckning av hela deponiområdet B2, dvs deponiceller både för icke-farligt och farligt avfall, samt ytterligare 5 punkter med vad som skulle framgå av anmälan. Därefter har nuvarande verksamhetsutövare REBAB vid tre tillfällen, 25 april 2022, 26 september 2022 och 25 oktober 2022 begärt anstånd med att inkomma med kompletteringar. Den 31 januari 2023 lämnades en reviderad version av anmälan om sluttäckning av område B2 in. Miljö- och byggnämnden kunde konstatera att konstatera att den reviderade anmälan var allmänt hållen och det fanns inget som tar upp de specifika förhållanden och den komplexitet som råder för sluttäckning av område B2, varför ytterligare ett föreläggande om att revidera anmälan om sluttäckning lämnades den 3 maj 2023. Reviderad anmälan lämnades in 31 augusti 2023. Miljö- och byggheten har granskat den reviderade anmälan.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2024-10-21

MB-2019-1690_Anmälan sluttäckning B2 230831_2023-08-31

MB-2019-1690_Bilaga 1 Planritning M1_2023-08-31

MB-2019-1690_Bilaga 2 Sektionsritning S1_2023-08-31

MB-2019-1690_Bilaga 3 PM Geoteknik_2023-08-31

MB-2019-1690_Bilaga 4 Stabilitetsberäkningar_2023-08-31

MB-2019-1690_Bilaga 5 Kvalitets- och kontrollplan Brändkläppen_2023-08-31

För kännedom

Restproduktbearbetning i Boden AB (REBAB),
robert.naslund@restprodukter.se (med delgivningskvitto)

Samhällsbyggnadsnämnden i Bodens kommun, kansli@boden.se avsett för
Avdelningen för vatten, avlopp och avfall

Gunnar Nyberg, REBAB, gunnar.nyberg@restprodukter.se



Miljö- och Byggnämnden

§ 78 MB 2024-15 Havsträsk 1:21 Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig avloppsanordning Storklinten

Miljö- och Byggnämndens beslut

1. Miljö- och byggnämnden förbjuder Storklinten Rekreation AB, 559061-1876, att släppa ut avloppsvatten till de befintliga avloppsanordningarna på fastigheten Havsträsk 1:21
2. Förbudet gäller från och med den 1 oktober 2025.
3. För förbudet om att släppa ut avloppsvatten sätts ett vitesbelopp om 400.000 kr efter att förbudet trätt i kraft.
4. Miljö- och byggnämnden sänder beslutet till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Detta beslut ersätter tidigare beslut fattat av miljö- och byggnämnden, 2024-06-11 §54

Avgift

För handläggning av ärendet tar miljö- och byggnämnden ut en avgift. Beslut om avgift tas i separat beslut.

Överklagan

Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Norrbottens län. Överklagan ska vara inlämnad till Miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag ni tagit del av beslutet. Uppge personnummer och era kontaktuppgifter (postadress och telefonnummer), vilket beslut som överklagas, hur ni vill att beslutet ska ändras och varför. Skicka din överklagan till nämnden via e-post till mob@boden.se eller med post till Bodens kommun, Miljö- och byggnämnden, 961 86 Boden.

Beskrivning av ärendet

Skäl för beslut

Storklinten Rekreation AB har den första juli 2024 skriftligen begärt om förlängd tid att ansluta sig till det kommunala spillvattennätet i syfte att efterleva miljö- och byggnämndens beslut. Som skäl har bolaget uppgett att man för diskussioner med kommunens vatten och avloppsenhet gällande möjligheterna till att ansluta via en pumpstation. Storklinten Rekreation AB lämnar som önskemål om att få till hösten 2025 på sig att hitta en lösning för spillvatten för anläggningen på fastigheten Havsträsk 1:21.



Miljö- och Byggnämnden

Vatten och avloppsenheten har den 5 augusti 2024 lämnat synpunkter på bolagets begäran. Av yttrandet framkommer att möjlighet till anslutning för spill och dricksvatten varit möjlig sedan hösten 2022 i samband med inrättandet av det kommunala verksamhetsområdet. Vidare framför VAA-enheten att bolaget anslutit sig till dricksvattennätet på den aktuella fastigheten sedan början av 2023. Det föreligger heller inga hinder utifrån gällande dimensionering för bolaget att ansluta spillvattnet.

Storklinten Rekreation AB har den 2 september 2024 kommit in med kompletterande beskrivning kring hur de anser spillvatten kan lösas och varför det behövs mer tid. Två huvudalternativ redovisas (A och B).

Bolaget anger själva att det är möjligt att projektera och genomföra inkoppling till hösten 2025.

Lagrum

Beslutet är taget med stöd av 26 kap. 9 och 14 15 § § miljöbalken med hänvisning till 9 kap. 7 § samt hänsynsreglerna i 2 kap 2-7 §§.

Bedömning

Ärendet föranleder ingen förändrad bedömning kring avloppsanordningarnas funktion. Frågan avser endast om det är möjligt att bevilja förlängd tid för ikraft trädandet av förbudet.

Av inlämnande yttranden från kommunens vatten och avloppsavdelning framkommer det inget hinder mot att upprätta en kommunal anslutning för spillvatten för verksamheten. Det har heller inte framförts några skäl till att ytterligare tid ska vara befogad utifrån tekniska utmaningar från kommunens sida. Det är således upp till verksamheten att själv bestämma om de vill gå vidare med alternativ A eller B. Vidare lyfter Vatten och avloppsavdelningen att det inte föreligger några möjligheter för kommunen att bekosta anslutningsavgiften eller de pumpanordningar som krävs när det gäller enstaka fastigheter. Detta framgår av Lag om allmänna vattentjänster (2006:412).

Med hänvisning till att det numera inte finns enskilda vattentäkter i området, den begränsade olägenhet för miljön som ytterligare 11 månaders nyttjande medför samt det avskilda läget på avloppsanordningen anser nämnden att det kan vara möjligt att förlänga tidsfristen till 1 oktober 2025. För att säkerställa att beslutet efterlevs anser miljö- och byggnämnden att ett vitesbelopp ska kopplas till beslutet för att förhindra fortsatt nyttjande efter att förbudet trätt i kraft.

Vitesbeloppet baseras på de kostnadsberäkningar som kommunen tillhandahållit för vad en anslutning till det kommunala spillvattennätet



Miljö- och Byggnämnden

ungefär skulle kosta. Anslutningsavgiften har skattats till mellan 1.2 och 1.7 miljoner kronor.

Skälet till att vitesbeloppet baseras på anslutningsavgiften är att fastigheten där anläggningarna är lokaliserade numera ingår i det kommunala verksamhetsområdet för spillvatten. Miljö- och byggnämnden bedömer också att en enskild lösning skulle kosta betydligt mer. Vitesbeloppet sätts därför till 25% av den lägsta angivna kostnaden.

Bakgrund

Miljö- och byggnämnden beslutade den 11 juni 2024 att förbjuda Storklinten Rekreation AB's utsläpp av avloppsvatten till befintliga avloppsanordningar på fastigheten Havsträsk 1:21. Beslutet skulle träda i kraft den 31 oktober 2024.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2024-10-15

Svar på skrivelse daterad 2024-09-02, registrerad 2024-09-25

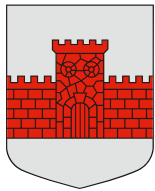
Framtida dragning tryckavlopp och pumpstation, registrerad 2024-09-25

Yttrande med synpunkter dat 2024-10-14

För kännedom

Storklinten Rekreation AB, Trollstigen 58, 972 51 Luleå (med delgivningskvitto)

Vatten och Avloppsavdelningen – Bodens kommun
kansli@boden.se



Miljö- och Byggnämnden

§ 79 MB 2024-1169 Pizzeria Take Off - erinran serveringstillstånd

Miljö- och Byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden meddelar enligt 9 kap 17 § Alkohollagen (2010:1622) Pizzeria Take Off, 600101-3751, en erinran för brister vid tillsyn enligt alkohollagen på fastigheten Karbinen 12.

1. Serveringsansvarig person på plats saknades
2. Servering bedrevs på bord utomhus, där inget serveringstillstånd finns.
3. Förrätter och efterrätter saknades på menyn
4. Alkoholfritt alternativ till vin saknades.

Detta beslut kan överklagas hos Förvaltningsrätten

Överklagan ska vara inlämnad till Miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag ni tagit del av beslutet. Uppge personnummer och era kontaktuppgifter (postadress och telefonnummer), vilket beslut som överklagas, hur ni vill att beslutet ska ändras och varför. Skicka din överklagan till nämnden via e-post till mob@boden.se eller med post till Bodens kommun, Miljö- och byggnämnden, 961 86 Boden.

Beskrivning av ärendet

Skäl för beslut

Lagrum

Beslutet är taget med stöd av 9 kap 17§ alkohollagen (2010:1622). En kommun får meddela innehavare av serveringstillstånd en erinran eller i allvarligare fall eller vid upprepade överträdelser, en varning om denne inte:

1. uppfyller de krav som gällde för tillståndets meddelande, eller
2. följer de bestämmelser som gäller för servering enligt denna lag eller de villkor eller föreskrifter som meddelat med stöd av lagen.

Enligt 8 kap 18 §, under rubriken personal står att tillståndshavare eller av denne utsedd person ska ha tillsyn över serveringen och vara närvarande under hela serveringstiden. Tillståndshavaren ska till kommunen anmäla den eller de personer som utsetts att svara för serveringen av alkoholdrycker.

Enligt 8 kap 15 § framgår att gästen ska kunna erbjudas ett varierat utbud av maträtter, med varierat utbud menas att tillståndshavaren ska kunna erbjuda gästerna förrätter, varmrätter samt efterrätter.



Miljö- och Byggnämnden

8 kap 14 § säger att serveringstillståndet ska omfatta ett visst avgränsat utrymme som disponeras av tillståndshavaren.

Enligt 8 kap 22 § ska det vid serverings av alkoholdrycker finnas lättdrycker att tillfredställande urval och omfattning. Det innebär att man ska kunna servera alkoholfria alternativ till rött/vitt vin samt öl.

Yttranden

Kommunicering är gjord med verksamheten den 30 augusti 2024 med svar senast den 17 september 2024. Något svar på kommunikeringen har inte kommit in.

Bedömning

Inspektionen genomförs för att säkerställa att verksamheten efterlever alkohollagen med dess förordning. Alkohollagen är en skyddslagstiftning med mål att begränsa alkoholens skadeverkningar. Verksamheten har brustit mot flera paragrafer i alkohollagen, varför miljö- och byggnämnden anser att utfärdandet av en erinran är befogat, eftersom nämnden vill ge tillståndshavaren möjlighet att rätta till påtalade missförhållanden. Verksamheten har inga tidigare anmärkningar, varför nämnden kan stanna vid en erinran.

Bakgrund

Den 5 juli 2024 gjordes en oanmäld tillsyn enligt alkohollagen på Pizzeria Take Off. Vid inspektionen saknades anmäld serveringsansvarig person på plats. Vid bord och stolar uppsatta utanför restaurangen satt gäster och drack alkohol. Serveringsstället har inte tillstånd för någon serveringsyta utomhus. Vid genomgång av menyn saknades både förrätter och efterrätter samt att alkoholfritt alternativ till det vin som serveras, saknades.

Efter tillsynen har ny serveringsansvarig person anmälts och de vet att ingen alkohol får förtäras utomhus. Uppföljande tillsyn om verksamheten har utökat sin meny och alkoholfria alternativ kommer att ske.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2024-09-25

För kännedom

Take Off (med delgivningskvitto)



Miljö- och Byggnämnden

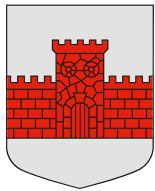
§ 80 Meddelanden och beslut för kännedom till miljö- och byggnämnden

Miljö- och Byggnämndens beslut

Redovisade meddelanden och delgivningar läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

- 1. Följebrev_samråd_Boden 57.67
 - 1a. Planbeskrivning Boden 57_67
 - 1b. Plankarta Boden 57_67
 - Inspektionsrapport Svalget Återvinning 25 sept 2024-837
 - Lst avslår överklagan av avslag på begäran om anstånd avloppsförbud XXX
 - Lst avslår överklagan om anstånd förbud avlopp, XXX, MB 2019-1010
 - Lst beslut att inte överpröva strandskyddsdispens XXX, MB 2024-1360
 - LST beslut att inte överpröva strandskyddsdispens XXX, MB 2024-1392
 - Lst beslut att inte överpröva strandskyddsdispens XXX, MB 2024-1305
 - Lst beslut om vattenverksamhet, erosionsskydd, XXX, MB 2024-721
 - MMD avslår överklagan om tidsfrist förbud avlopp XXX, MB 2019-1010
-



Miljö- och Byggnämnden

§ 81 Förteckning med delegerade beslut, miljö- och byggnämnden 2024

Miljö- och Byggnämndens beslut

Redovisade delegationsbeslut godkänns.

Beskrivning av ärendet

Beslut fattade på delegation ska anmälas till nämnden vid nästföljande sammanträde. Anmälan sker genom att besluten redovisas på en delegationslista som delges nämnden vid varje sammanträde. I anmälan ska det framgå vem som fattat beslutet, när beslutet fattades och vad beslutet avser.

Delegation krävs enligt kommunallagen för att tjänstemän ska fatta beslut, till skillnad mot att utföra vad som betecknas som ren verkställighet. Beslut kännetecknas oftast av att det är avgöranden som kan överklagas, d.v.s. främst sådana som rör myndighetsutövning mot enskild. Delegationsrätten slås fast i 6 kap. 37 § och 7 kap. 5 § kommunallagen.

Nämnden kan när som helst återkalla eller ändra ett givet delegationsuppdrag, dock inte ändra ett redan fattat delegationsbeslut. Delegationsrätten omfattar, med undantag för delegation i brådskande ärenden, inte ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Samhällsbyggnadskontoret har, i enlighet med sin delegationsrätt och under vissa förutsättningar lämnat tillstånd/godkännanden, beviljat respektive avslagit ansökningar och lämnat yttranden inom följande verksamheter:

- Allmänna ärenden inom t ex lagen om viten, förvaltningslagen etc
- Byggområdet, PBL
- Livsmedelsområdet
- Miljöbalkens område
- Animaliska biprodukter
- Alkohol, tobak, läkemedel
- Övriga områden inom t ex lotterilagen, ordningslagen, strålskyddslagen

Beslutsunderlag

Förteckning med delegerade beslut



Miljö- och Byggnämnden

§ 82 Övriga frågor

Miljö- och Byggnämndens beslut

Följande frågor noteras i protokollet.

MB 2024-1708 Maria Vikström Nordmark (SD) ställer följande frågor till enheten:

1. Hur ser status ut på vårt dricksvatten i Boden - Med anledning av PFAS? Är det tjänligt enligt normer - har för mig att gränsvärdet ha sänkts.
2. Lägesrapport Boden Cleen Teck Center (BCTC). Människor är oroliga. Var befinner sig denna fråga nu och vem hanterar frågan? Finns det något datum för när detta ska vara klart?
3. Kan vi få en uppdatering om detta beslut. När togs detta? I vilken instans? Vem vilka fattade beslut? Vad var syftet med detta center? Lades detta ut på anbud och ett urval av intressenter ville vara med?

Alternativt att vi får hänvisning så vi kan läsa in själva. detta är enligt mig mycket stora frågor och jag har inte bakgrunden, då jag inte var med då.

Ordförande Sead Maglic (SJVP) tar frågan tillbaka till enheten. Svaren kommer i bästa fall vid nästkommande sammanträde. Maria Vikström Nordmark (SD) tackar för svaret.
